

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7544/2541

นายยัง บรมทองชุ่ม กับพวก
นางม้วยเอ็ง แซ่ตัน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 249 วรรคแรก

การที่ศาลจะออกคำสั่งขยายระยะเวลาขึ้นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 3 นั้น ต้องมีเหตุสมควรอันจะพึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและศาลได้มีคำสั่งก่อนสิ้นระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์วันแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยจึงจะมีคำสั่งภายหลังได้ ที่จำเลยที่ 3 อ้างเหตุว่า ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนพิจารณาว่าได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาโดยไม่มีการอ่านและให้จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 8 รับทราบการอ่านภายหลังทั้งที่บุคคลดังกล่าวมิได้รับทราบการอ่านและศาลใช้บทบัญญัติขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ต้องส่งความเห็นโต้แย้งของจำเลยที่ 3 ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยนั้นถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษและไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะออกคำสั่งขยายระยะเวลาขึ้นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 3 ได้ ทั้งมิได้อ้างว่าบทบัญญัติกฎหมายมาตราใดขัดรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีเหตุที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 3 แก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์จำเลยที่ 3 ไม่อาจยกปัญหาที่ตั้งขึ้นโดยคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ขึ้นเป็นข้อฎีกาได้ แม้จะขอให้รับคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์เป็นคำขอโต้แย้งหรือคำแถลงขอโต้แย้งก็ตาม เพราะเป็นข้อที่มีได้วกันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ต้องห้ามฎีกาตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง แม้ศาลชั้นต้นจะรับ
ฎีกาของจำเลยที่ 3 ขึ้นมาด้วย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีสืบเนื่องจากศาลฎีกาพิพากษาให้จำเลยทั้งแปดโอนขายที่ดินโฉนดที่ดินเลข
ที่ 5574 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี แก่โจทก์ทั้งสองคนละ 25 ไร่
ในราคาไร่ละ 10,000 บาท หากไม่โอนให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ของจำเลยทั้งแปด จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องคัดค้านคำพิพากษาศาลฎีกาศาลชั้นต้นยก
คำร้อง จำเลยที่ 3 อุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อศาลฎีกาศาลฎีกาทำ
คำพิพากษาเสร็จและส่งไปให้ศาลชั้นต้นเพื่ออ่าน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2540 ซึ่งเป็น
วันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาท้ายคำ
พิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกล่าวว่า เสมียนทนายความโจทก์ทั้งสองมาศาลจำเลยที่ 3
ทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มา จึงได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้เสมียนทนายความ
โจทก์ทั้งสองฟังโดยถือว่าจำเลยที่ 3 ทราบคำพิพากษาศาลฎีกาตามกฎหมายและจดยางงาน
กระบวนการพิจารณาต่อมาว่า หลังอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 8 มา
ศาล จึงให้ทราบการอ่านและให้จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 8 ลงลายมือชื่อไว้

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องว่า ในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลยที่ 3 มาศาล
และรออยู่ที่ห้องนัดฟังคำพิพากษาจนล่วงเลยกำหนดเวลานัด ผู้พิพากษาลงจาก
บัลลังก์โดยไม่มีการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา จึงถือได้ว่าไม่มีการอ่านคำพิพากษาศาล
ฎีกาฉบับดังกล่าวและขอคัดค้านการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาเป็นไปโดยชอบ ให้ยกคำร้อง
จำเลยที่ 3 อุทธรณ์คำสั่ง

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอแก้ไข คำฟ้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งว่า การขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ต้องร้องขอ ภายในกำหนดระยะเวลาที่ยื่นอุทธรณ์ จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้อง อุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ยื่นอุทธรณ์จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง ต่อมา จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์อีก

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่ ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 3 แก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาข้อแรกว่า ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 23 ให้อำนาจศาลออกคำสั่งขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอ แก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์และกรณีของจำเลยที่ 3 มีพฤติการณ์พิเศษและเหตุสุดวิสัยที่ ศาลจะขยายระยะเวลาให้จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องได้นั้น เห็นว่าการที่ ศาลจะออกคำสั่งขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 3 นอกจากศาลจะต้องเห็นสมควรแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 23 ยังบังคับว่าจะพึงทำได้ต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษและศาลได้มีคำสั่งก่อนสิ้นระยะ เวลาที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัย จึงจะมี คำสั่งภายหลังได้ ที่จำเลยที่ 3 อ้างเหตุว่า ศาลชั้นต้นจดยางงานกระบวนการพิจารณาว่า ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาโดยไม่มีการอ่านและจดยางงานกระบวนการพิจารณาต่อมาว่า ให้จำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 8 รับทราบการอ่าน ภายหลังจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 8 ลง ลายมือชื่อมาศาลตามนัดโดยจำเลยที่ 3 ที่ 5 และที่ 8 มิได้รับทราบการอ่านและศาล ใช้บทบัญญัติขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540 ต้องส่งความเห็น ได้แย้งของจำเลยที่ 3 เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัย ข้ออ้างของจำเลยที่

3 ดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่ามีพฤติการณ์พิเศษและไม่มีเหตุสมควรที่ศาลจะออกคำสั่งขยายระยะเวลายื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 3 ได้ ทั้งมิได้อ้างว่าบทบัญญัติกฎหมายมาตราใดขัดรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีเหตุที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ที่จำเลยที่ 3 ฎีกาข้อต่อไปว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 21 จำเลยมีสิทธิเสนอคำขอหรือคำแถลงต่อศาล และศาลมีอำนาจรับคำขอหรือคำแถลง จำเลยที่ 3 จึงขอให้ศาลฎีการับคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 เป็นคำขอโต้แย้งหรือคำแถลงขอโต้แย้งของจำเลยที่ 3 เพื่อศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาวินิจฉัยต่อไปนั้น เห็นว่า เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 3 แก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ จำเลยที่ 3 ไม่อาจยกปัญหาที่ตั้งขึ้นโดยคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ขึ้นเป็นข้อฎีกาได้ แม้จะขอให้รับคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์เป็นคำขอโต้แย้งหรือคำแถลงขอโต้แย้งก็ตาม เพราะเป็นข้อที่มีได้วกันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์ภาค 2 ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง แม้ศาลชั้นต้นจะรับฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 3 ขึ้นมาด้วย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งยกคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พิชัย เตโชพิทยาบูล-ทวีชัย เจริญบัณฑิต-ชวลิต ธรรมอาชู)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ